En Clair — Modèle juridique

Accord d'entreprise relatif au télétravail

Articles L.1222-9 et suivants du Code du travail — ANI du 26 novembre 2020

Entre :

La société [NOM DE LA SOCIÉTÉ], représentée par **[NOM]**, en qualité de **[QUALITÉ]**,

D'une part,

Et :

[L'ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE / LES MEMBRES ÉLUS DU CSE / LES SALARIÉS AYANT APPROUVÉ L'ACCORD PAR RÉFÉRENDUM À LA MAJORITÉ DES 2/3], représenté(e)(s) par **[NOM(S)]**,

D'autre part,

Préambule

Les parties signataires conviennent de l'intérêt de mettre en place le télétravail au sein de l'entreprise afin d'améliorer la qualité de vie au travail, de favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, tout en maintenant la performance collective et le lien social.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.1222-9 et suivants du Code du travail et de l'ANI du 26 novembre 2020.

Article 1 — Objet et champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de **[NOM DE LA SOCIÉTÉ / de l'établissement de...]** remplissant les conditions d'éligibilité définies à l'article 2.

Article 2 — Conditions d'éligibilité

Sont éligibles les salariés remplissant les conditions suivantes :

- Titulaires d'un CDI ou CDD de plus de **[DURÉE]** mois, hors période d'essai ;
- Occupant un poste dont les missions sont compatibles avec le télétravail ;
- Justifiant d'une autonomie suffisante dans la gestion de leurs missions ;
- Disposant d'un espace de travail conforme et d'une connexion internet adaptée.

Ne sont pas éligibles : [POSTES / CATÉGORIES EXCLUS].

Les alternants et stagiaires peuvent être éligibles sur validation du tuteur et du manager, dans la limite de **[NOMBRE]** jour(s) par semaine.

Article 3 — Formes de télétravail

a) Télétravail régulier : [NOMBRE] jour(s) fixe(s) par semaine, défini(s) en accord avec le manager.

b) Télétravail occasionnel : Sur demande ponctuelle du salarié, validée par le manager, dans la limite de **[NOMBRE]** jours par mois.

c) Télétravail exceptionnel : En cas de circonstances exceptionnelles (art. L.1222-11 C. trav.), le télétravail peut être imposé par l'employeur.

Article 4 — Procédure de demande et de validation

Le salarié adresse une demande écrite à son manager avec copie au service RH. Le manager dispose d'un délai de **[DÉLAI]** pour répondre. Le refus est motivé par écrit et peut être contesté auprès du service RH.

Article 5 — Réversibilité

Chaque partie peut mettre fin au télétravail moyennant un préavis de **[DURÉE]**. Le salarié retrouve alors son poste dans les conditions antérieures.

Article 6 — Lieu de télétravail et conformité

Le télétravail s'exerce au domicile principal déclaré. Le salarié atteste de la conformité électrique et de sa couverture par une assurance habitation incluant le télétravail.

Article 7 — Durée du travail et plages de disponibilité

Les télétravailleurs sont soumis aux mêmes règles de durée du travail que sur site. Plages de disponibilité obligatoires : **[PLAGES HORAIRES]**.

Article 8 — Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations en dehors des plages de disponibilité. Aucune sanction ne peut résulter de l'exercice du droit à la déconnexion.

Article 9 — Équipements et prise en charge des frais

L'employeur fournit : **[LISTE DES ÉQUIPEMENTS]**.

Allocation télétravail : **[MONTANT]** € par jour télétravaillé / **[MONTANT]** € par mois.

Article 10 — Santé, sécurité et accidents du travail

Les télétravailleurs bénéficient de la même couverture en matière de santé et sécurité que les salariés sur site. Tout accident survenu pendant les heures de télétravail est présumé être un accident du travail.

Article 11 — Égalité de traitement et non-discrimination

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres salariés : accès à la formation, avancement, tickets restaurant, activités sociales et culturelles du CSE.

Article 12 — Protection des données

Le télétravailleur s'engage à respecter la politique de sécurité informatique et la réglementation en matière de protection des données personnelles.

Article 13 — Prévention de l'isolement

L'entreprise met en place des mesures pour prévenir l'isolement : réunions régulières d'équipe, journées de présence obligatoire, points individuels périodiques.

Article 14 — Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée **[DÉTERMINÉE DE X ANS / INDÉTERMINÉE]** à compter du **[DATE]**.

Article 15 — Révision et dénonciation

L'accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de **[3 MOIS]**.

Article 16 — Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du conseil de prud'hommes de **[VILLE]**.

Fait à [LIEU], le [DATE], en [NOMBRE] exemplaires.

Pour l'entreprise	Pour [LES SALARIÉS / LE SYNDICAT]
[NOM — QUALITÉ]	[NOM — QUALITÉ]
Signature	*Signature*

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media